

1500251-22.2020.8.26.0396

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... teria praticado a conduta de tráfico de drogas, uma vez que trazia consigo (na saia de sua esposa) e mantinha em depósito 02 porções com massa global de 24 gramas de natureza maconha.

Segundo se apurou, na ocasião, no dia dos fatos, os policiais receberam uma denúncia anônima dizendo que o acusado estaria praticando tráfico de drogas pela cidade. Em patrulhamento, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

2ª Vara

Rua São Sebastião, 779, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1500251-22.2020.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500251-22.2020.8.26.0396

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

FABRICIO JULIO SETTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de FABRICIO JULIO SETTE, qualificado no autos, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 21 de dezembro de 2019, no horário de 23h53min e no endereço de Avenida Tiete, nº. 117, Jardim Botura nesta cidade e comarca de Novo Horizonte, o denunciado teria praticado a conduta de tráfico de drogas, uma vez que trazia consigo (na saia de sua esposa) e mantinha em depósito 02 porções com massa global de 24 gramas de natureza maconha.

Segundo se apurou, na ocasião, no dia dos fatos, os policiais receberam uma denúncia anônima dizendo que o acusado estaria praticando tráfico de drogas pela cidade. Em patrulhamento, os policiais o avistaram em seu veículo, juntamente com sua esposa, Tainara Cristina Lima Sette, e os passageiros Carlos Henrique Lima, Luis Felipe Céspedes Tadone e Alessandra Reila Bernardo Lima. Durante a abordagem, Tainara demonstrou muito nervosismo e acabou entregando um pacote das ervas, alegando ser para o consumo de seu marido. Quando questionado, o acusado disse que era para o consumo dele e que havia mais uma porção em sua residência.

Denúncia recebida aos 03 de maio de 2021 (fls. 109/113).

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e os réu

interrogado. Em seguida, as partes ofertaram alegações finais orais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte do denunciado de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de Tráfico de Drogas e Condutas afins (art. 33 da Lei 11.343/2006);

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, a improcedência da exordial é de rigor.

Embora existente a materialidade (fls. 12/15), a prova judicial não comprovou que o réu praticou alguns dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Drogas. Com efeito, o réu, interrogado ao final, contou que de fato portava a droga naquele dia para consumo pessoal e quando avistou a viatura no caminho entregou a droga para a sua esposa. Disse que a polícia queria ir em sua residência e por isso autorizou, ocasião em que foi encontrado uma substância guardada na geladeira, também destinada para o seu uso.

Os policiais militares responsáveis pela detenção do acusado, por sua vez, confirmaram a situação tal qual narrada pelo réu. Disseram que ele era apontado no Município como traficante de drogas e que fizeram a abordagem naquele dia. Disse que a única coisa que encontraram foi uma pequena porção na posse da esposa do réu e na casa uma porção maior. Esclareceram que não houve qualquer outra situação em que o réu foi preso, embora as notícias de que fosse traficante.

Já o policial civil Gustavo R. Santana, responsável pelos trabalhos desenvolvidos pela polícia judiciária, afirmou que integrou equipe da polícia para averiguar as supostas denúncias em face do acusado. Disse que nesse período fez campanhas e diversas investigações aprofundadas, mas nada de ilícito foi possível encontrar que apontasse o réu como traficante. Contou que foi inclusive solicitado mandado de busca e apreensão e que fora negado pela justiça justamente porque nada foi encontrado que indicasse a necessidade do deferimento da medida.

Nesse contexto, o cotejo entre a prova produzida e a pouca quantidade de drogas encontradas com o réu em sua residência (04 porções de Cannabis sativa L., com massa líquida total de 20,6g) indicam que não há indícios de que naquela ocasião o réu seria pessoa dedicada ao tráfico de drogas. Ao contrário, nota-se que houve empenho da Polícia Civil a época e nada foi apontado que indicasse tal conduta. Percebe-se, portanto, que os elementos que subsidiaram a denúncia foram afastados pelo robusto conjunto de prova e não autorizam essa magistrada a reconhecer que o réu estava praticando alguns dos verbos do art. 33 da Lei de Drogas. É de rigor, portanto, acolher o parecer da Promotoria de Justiça que bem expôs que a situação não se adequa ao tráfico e sim ao uso do art. 28 da Lei de Drogas:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Assim, de rigor a IMPROCEDÊNCIA da acusação atual e a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Recurso defensivo. Pleito de desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para o tipo previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Possibilidade. Quantidade de drogas e circunstâncias do fato que não revelaram a prática da traficância. Ausência de provas indicativas de que as substâncias ilícitas se destinavam ao tráfico. Pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 meses frente a reincidência do apelante. Execução nos termos do artigo 76, do Código Penal. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0011558-39.2015.8.26.0229; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022).

Contudo, os fatos foram praticados aos 21 de dezembro de 2019 e a denúncia apenas foi recebida em março de 2022, situação que obviamente tornou os fatos aqui apurados prescritos na forma do art. 30 da Lei de Drogas. De rigor, portanto, a extinção da punibilidade do agente pela prescrição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória e o faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP e DESCLASSIFICO a conduta do réu para o art. 28 da Lei de Drogas, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE pela PRESCRIÇÃO na forma do art. 107, IV, do Código Penal, de FABRICIO JULIO SETTE, Brasileiro, Casado, Vendedor, RG 53001084, CPF 423.244.058-57, pai ADAIR SETTE, mãe MARIA HELENA DA SILVA SETTE, Nascido/Nascida 14/02/1996, com endereço à Rua Concheta de Barros Serra, 3628, FONES 99233-2741 OU 99162-7437, Jardim Los Angeles, CEP 15043-195, São José do Rio Preto - SP.

Determino a restituição ao réu do valor apreendido nos autos. Intime-se a defesa para apresentar Formulário de Levantamento Eletrônico. Após, expeça-se o necessário.

Certifique-se o transito em julgado nesta data.

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Oficie-se para destruição da droga apreendida.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Novo Horizonte, 26 de maio de 2022.